



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/840/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי**

**התובעת:**

**דליה גולדמן**

**באמצעות ב"כ: עו"ד נחום רועי  
אליעזר יפה 5, רעננה  
טל': 0507772296 פקס: 097444187**

**נגד**

**הנתבעים:**

**1. ניבה חסיד**

**2. יצחק אורנשטיין**

**3. ענת אורנשטיין**

**באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית  
דרדיק-פלם מימן, חברת עו"ד רח' התע"ש 20  
ת.ד. 548, כפר-סבא 44104  
טל': 0525776571 פקס: 097401175**

**פסק דין**

1. תביעה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף למתן צו מניעה האוסר על בעלים של דירות בבית המשותף להתקין מעלית בבית המשותף בהתאם להיתר בניה מספר 20190541, שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה ברמת השרון מיום 14.10.2020 (להלן - "היתר הבניה").
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הגעתון 5 ברמת השרון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 221 בגוש 6416 (להלן - "הבית המשותף"). הצדדים לתביעה הם בעלים של דירות בבית המשותף.
3. בהסכמת הצדדים, הנני ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להתקין מעלית בבית המשותף בהתאם להיתר הבניה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/840/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בתוך כך, נרשמת הודעת התובעת כי היא אינה מתנגדת להתקנת מעלית חיצונית בבית המשותף או מעלית פנימית בצדו המזרחי של הבית המשותף, בכפוף לקבלת הסכמה של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף כנדרש על פי דין, קבלת היתר בניה כדין והתקנת המעלית בהתאם להיתר זה.
5. משהתביעה התקבלה, הנני להורות השבת הערבון שהפקידה התובעת בסך של 25,000 ש"ח בהתאם להחלטת כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר מיום 10.11.2020, הנעתרת לבקשת התובעת למתן צו מניעה זמני.
6. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו' וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין".
7. בהתייחס לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין תקנות סדר הדין האזרחי החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/840/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018).

8. בנסיבות העניין, עמדה התובעת על פסיקת מלוא הוצאות המשפט שנגרמו לה בשל ניהול ההליך דנן בסך של 44,858 ש"ח, הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 30,494 ש"ח, עלות חוות דעת מומחים בסך של 13,455 ש"ח, אגרת תביעה והוצאות המצאה של כתב התביעה וההזמנה לדין בסך של 900 ש"ח, כנתמך באסמכתאות שצירפה לכתב סיכומיה. מנגד, טענו הנתבעים כי נכון הוא, בנסיבות העניין, שכל צד יישא בהוצאותיו. זאת, בהינתן הוצאות גבוהות שנגרמו לנתבעים אף בגין ההליך התכנוני ומשהסכמתם לקבל התביעה דנן באה לעולם בשל רצונם לקדם במהירות וביעילות התקנת מעלית בבית המשותף, המתאפשרת על פי חלופות נוספות שעמד עליהן המומחה בחוות דעתו, ולנוכח מצבו הרפואי של הנתבע 2.

9. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות ובהלכה הפסוקה לעניין הוצאות משפט, וביישמי אלה בנסיבות דנן - שעיקרן, **מחד גיסא**, קבלת התביעה, זאת לאחר מספר דיונים מקדמיים שהתקיימו לבירורה, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליתן חוות דעת בשאלת החלופות הקיימות להתקנת מעלית בבית המשותף, ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו בדבר החלופות האפשריות להתקנת מעלית, ביקור שקיימתי בבית המשותף במעמד הצדדים ובאי כוחם לאחר מתן חוות דעת המומחה לבחינת החלופות, הוצאות המשפט שנדרשו לתובעת לצורך ניהול ההליך כאמור וכפי שהוכחו לפניי, **ומאידך גיסא**, הסכמת הנתבעים לקבל התביעה תחת המשך בירורה בדרך של הבאת ראיות ושמיעתן, לאחר שעמדתי עם הנתבעים על סיכויי ההגנה בשל היתכנות גבוהה לפגיעה מהותית בזכויות התובעת בשים לב למיקום המעלית בצמידות לדלת הכניסה לדירתה - הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 25,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/840/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.  
ניתן היום, כ"ה כסלו תשפ"ב, 29 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו